

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 387/2542

นางเวโรนิกา อัลคันดา
บริษัทควอลิตี้อินน์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้โจทก์จะมีความสัมพันธ์ฉันคู่สาวกับพนักงานของจำเลยก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของโจทก์ และที่โจทก์ออกบัตรผ่านเข้าออกห้องพักให้กับบุคคลอื่นที่มีชื่อแขกของโรงแรมก็เป็นเพียงการทำงานบกพร่อง ไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานในกรณีร้ายแรงนั้น เป็นอุทธรณ์ใน ข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า คำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไว้เป็นยุติ และได้อุทธรณ์ เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงเป็น

อย่างอื่นเพื่อนำไปสู่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายแต่อย่างใด แต่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ ศาลฎีกาโปรดแปลและอธิบายข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วว่า มีความหมาย และหมายความว่า ตรงตามที่โจทก์แปลและเข้าใจใช่หรือไม่ อุทธรณ์ของ โจทก์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหา ข้อกฎหมายขอศาลฎีกามีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1 ว่า แม้โจทก์จะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพนักงาน ของจำเลย ก็เป็นเพียงเรื่องสิทธิส่วนตัวของโจทก์ และโจทก์ ออกบัตรผ่านเข้าออกห้องพักให้แก่บุคคลซึ่งไม่ปรากฏชื่อว่า เป็นแขกของ โรงแรมก็เป็นเพียงการทำงานบกพร่องเท่านั้น ไม่เป็น การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับใน การทำงานเป็นกรณีร้ายแรงนั้น เห็นว่า เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย และไม่ต้องห้าม อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2ว่าพยานจำเลยเบิกความว่า โจทก์ จะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว กับพนักงานของจำเลยจริงหรือไม่ ไม่ทราบ พนักงาน ทำความสะอาด พนักงานซักรีดเสื้อผ้า และช่างอาจใช้บัตรผ่านเข้าออกห้องพัก เสียบ เข้าห้องพักเพื่อกระทำการดังกล่าวก็ได้ การที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพนักงาน ของจำเลย ออกบัตรผ่านเข้าออกห้องพัก ให้แก่บุคคลซึ่งไม่ปรากฏ ชื่อว่าเป็นแขกของโรงแรม และนางธนภรณ์ เขียวสุดตา พยานจำเลยเป็นพยานคนกลางเป็นการรับฟังพยานหลักฐานขัดแย้งกับพยานหลัก ฐานที่ปรากฏในสำนวน และไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า เป็นอุทธรณ์ ได้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อ นำไปสู่การวินิจฉัยข้อ กฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ ข้อ 2.2 ชอบแล้ว ให้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์โจทก์เฉพาะข้อ 2.1 ไว้ พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป"

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-เสมอ อินทระศักดิ์-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ